Însă, așa cum subliniază și autorul, potențialele de sincronizare diferă la cele trei paliere: economic, politic și cultural. De aici și crizele de articulare a elementelor noi, moderne pe realitățile manifestate. Modelele de timp se suprapun „destabilizându-se" reciproc, în dauna evoluției culturale. Așa se ajunge la „societăți întârziate". Timpul o ia înainte sau poate rămâne în urma firescului evoluției unei societăți. În analiza acestor „crize", autorul ia în discuție modelele (practice sau teoretice) ale gânditorilor și ideologilor români, din epoca de consolidare a statului român modern, când se încerca alinierea individualului (România) la „marșul" generalului (Europa).

În al treilea eseu ni se propune o analiză a geniului național în cultura românească.

Geniul artistic național este autorul „operei române", care este, la rândul ei, expresia celui mai mare efort de sincronizare la care poate fi supusă o societate. Geniul național are capacitatea de a prelua în „respirările trăirilor sale ritmul marilor lumi de substrat și de a le racorda ritmului lumii moderne". El este o „creație", un nou fel de a fi al neamului său, a cărui manifestare îl ajută să-și păstreze ființa. Este o manifestare a firii în istorie și de aceea are totodată și o esență cosmică. Prin urmare, geniul național devine, totodată, o formă de manifestare a timpului cosmic.

Revenind la „opera eponimă", Ilie Bădescu ne-o prezintă ca pe un fenomen cultural amplu și complex, care a preluat funcțiile marilor sinteze culturale. Acest nou gen de „sinteză" ne oferă măsura geniului național, care *măsură* și pune pecetea pe procesul de trecere de la *mitul paradigmatic* la *opera eponimă*.

În ansamblul său, acest volum este un demers reușit de antropologie istorică, o pledoarie pentru încadrarea științei istoriei în spațiul mai cuprinzător al antropologiei culturale, marcată de efortul de a „trece" știința istoriei peste granița regionalului, direct în esențial.

Valentin Orga

Vladimir HANGA, Les institutions du droit coutumier roumain, București, Editura Academiei, 1988, 160 p.

Apărut în colecția „Bibliotheca Historica Romaniae" (71), sub egida Academiei Române și a fostei Academii de Științe Sociale și Politice, studiul *Les institutions du droit coutumier roumain* elaborat de universitarul clujean prof. dr. doc. Vladimir Hanga, este destinat a face cunoscut străinătății, într-o formă sintetică, sistemul dreptului cutumiar românesc, cu instituțiile și, mai ales, cu particularitățile sale, dar și cu uimitoarea sa viabilitate care se întinde din cele mai străvechi timpuri până la începuturile epocii moderne.

Structurat pe capitole care corespund instituțiilor examinate (instituțiile de drept public, proprietatea, persoanele, familia, obligațiile, moștenirea, infracțiunile — pedepsele și procesul), studiul este precedat de o binevenită parte introductivă privind premisele și formarea dreptului cutumiar românesc, urmată de câteva precizări de ordin terminologic. Partea finală este consacrată declinului inevitabil al acestui sistem de drept, pe fondul transformărilor social-economice din prima jumătate a sec. XIX, și a concurenței tot mai accentuate a dreptului scris.

Studiul se remarcă, înainte de toate, ca un model de concizie, dacă avem în vedere că își trage substanța dintr-un imens material documentar în stare să fundamenteze lucrări de mari proporții, tratatul de *Istoria dreptului românesc* apărut la Editura Academiei, între anii 1980—1987, oferind doar un exemplu în acest sens. Dacă textul este concentrat la maximum, nu același lucru se poate spune despre trimiterile la surse, documente și scrieri istorice, românești sau străine, care, prin abundența și diversitatea lor, au tocmai menirea de a da mai multă greutate informațiilor, afirmațiilor și argumentelor din text.

Dincolo de valoarea în sine a acestui demers în istoria neamului românesc, demers inedit prin obiect și destinație, dar mai necesar astăzi ca oricând, importanța acestui studiu ni se relevă prin demonstrarea existenței, conservării de-a lungul veacurilor și aplicării constante în toate cele trei provincii istorice românești, a unui sistem de drept propriu, distinct, numit în documentele latine interne și externe

ius Valachicum. Constituit din obiceiurile sau cutumele de origine geto-dacă îmbogăţite cu elemente de influenţă romană şi adăugite cu reguli şi cuvinte preluate în urma contactului cu popoarele migratoare, în special cu cele slave, iar, mai apoi, cu lumea bizantină, dreptul cutumiar românesc s-a cristalizat şi consolidat ca sistem de drept de sine-stătător în perioada formării statelor feudale româneşti, ca rezultat al unui lung proces inseparabil de procesul naşterii şi formării poporului român. I se spunea, în documentele româneşti, *obiceiul din veac, obiceiul pământului, obiceiurile pământeşti* şi, mai târziu, *legea ţării, legea pământului* sau *legea din bătrâni*, ori, pur şi simplu, *lege*. În structura sa de bază, el a păstrat şi perpetuat câteva elemente geto-dace, cum sunt cele privitoare la instituţia *oamenilor buni şi bătrâni* din viaţa comunităţii săteşti ori privind raporturile patrimoniale de familie (înzestrarea fetei la căsătorie).

Aflăm în cuprinsul acestui studiu argumente care vin să infirme teza absurdă a formării poporului român în spaţiul balcanic şi a migraţiei acestuia la nord de Dunăre. Modalitatea de constituire a satelor româneşti şi vechimea lor atestată în primele documente feudale româneşti prin cuvintele *din veac* sau *cu hotare vechi şi de demult*, structura familiei tradiţionale, complet diferită de comunitatea familială de tip *zadruga* proprie slavilor de la sud de Dunăre, precum şi termenul de *jude/judecător* preluat din latinescul *iudex*, ca dovadă că justiţia se făcea în timpul ocupaţiei romane conform procedurii formale a lui *iudex unus*, în timp ce la sud de Dunăre se aplica procedura extraordinară, în care dreptatea era împărţită de către un funcţionar administrativ, toate acestea sunt mărturii deloc neglijabile ale continuităţii daco-romanilor şi apoi a românilor în spaţiul carpato-pontic-dunărean. Cât priveşte, în mod special, continuitatea poporului român în Transilvania, este suficient să amintim că despre existenţa şi aplicarea dreptului cutumiar românesc s-a făcut deseori menţiune în izvoarele maghiare, sub denumirea de *mos Olachorum, modus Olachorum, intra consuetos mores Olachorum, iure Valachie requirente, iuxta ritum Valachie* etc. Deşi Transilvania nu a dus lipsă de legi scrise, care s-au şi aplicat efectiv în teritoriu, obştea sătească din zonele locuite de români a conservat şi perpetuat dreptul cutumiar românesc, care s-a bucurat şi de o recunoaştere oficială. Astfel, în al său *Tripartitum* elaborat între 1504 şi 1514, Werböczi recunoştea existenţa cutumelor locale diferite mult de cele ale Ungariei, pentru ca mai târziu *Diploma Leopoldină* (1691), care confirma acest Tripartitum, să recunoască, la rându-i, existenţa şi aplicarea vechilor legi transilvane. Indirect, acelaşi lucru făceau şi *Aprobatae Constitutiones* (1653) şi *Compilatae Constitutiones* (1669), atunci când condiţionau invocarea cutumelor locale de aprobarea oficială a acestora. Chiar şi neaprobate, multe cutume uzuale ale lui *ius Valachicum* au continuat totuşi să fie aplicate.

Cutumele străvechi s-au conservat cu deosebită tenacitate în zona Munţilor Apuseni, unde s-a practicat până la mijlocul secolului nostru cutuma de origine ilirică a „cumpărării" viitoarei soţii cu prilejul unor mari serbări populare, o dovadă în plus a existenţei neîntrerupte a populaţiei româneşti pe pământul transilvan.

Dacă în Transilvania procesul de elaborare a legilor scrise a fost mai avansat, punând uneori în umbră dreptul cutumiar, în Ţara Românească şi Moldova *ius Valachicum* a fost singurul izvor de drept pozitiv până la revoluţia burgheză, în ciuda apariţiei şi aici a unor legi scrise care, având la început caracter predominant canonic şi fiind redactate în limba slavonă, iar, mai apoi, fiind de inspiraţie străină, au avut o circulaţie restrânsă, unele nefiind nicicând aplicate.

În lumea satului, s-au conservat până în zilele noastre vechile cutume sau obiceiuri în materie de căsătorie şi familie (cum sunt cele privitoare la logodnă, peţitori, înzestrarea fetei, ceremonia religioasă, petrecerea de nuntă, răpirea fetei în lipsa consimţământului părinţilor, venirea ginerelui în casa părinţilor fetei, puterea părintească etc.) ori în materie de convenţii (aldămaşul şi darea mâinii).

Presupunând că această carte şi-a urmat drumul firesc, ajungând în bibliotecile străine unde i-a fost hărăzit locul, nu ne rămâne decât să sperăm că va fi folosită drept sursă de informare şi documentare de către cei care au dorinţa, interesul sau ambiţia de a scrie despre istoria poporului român.

Gabriela Chivu

Dumitru BEJAN, Nume românești de plante, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991.

Dumitru Bejan este cunoscut îndeobște pentru articolele sale în domeniul descrierii gramaticii limbii române în revistele de specialitate clujene. Cartea sa *Nume românești de plante* (prezentată mai întâi ca teză de doctorat) abordează un alt domeniu al lingvisticii — lexicologia, în care, bazat pe o vastă documentare, se mișcă la fel de sigur. El învinge dificultatea aplicării unui criteriu de încadrare a numelor de plante în categoria celor „populare" adoptând condiția opoziției acesteia față de un nume oficial, generalizat, „standardizat" ce aparține „numelor literare". În același timp, se includ astfel în această categorie și denumirile regionale și locale, căci lucrarea nu vizează aspecte dialectologice. Structura lexicului botanic românesc este expusă în partea a II-a și a III-a a cărții, încheiată de *Concluzii generale*, bibliografie și un rezumat în limba franceză. Partea întâi *Istoricul cercetărilor privind terminologia botanică românească*, grupează și ordonează lucrările după judicioase criterii de conținut, orientare și funcționalitate; unul dintre paragrafele sale se dedică folcloriștilor ce au contribuit la cunoașterea terminologiei populare botanice prin culegeri referitoare la plante sau lucrări de medicină populară (S. Mangiuca și S. Fl. Marian, A. Gorovei și M. Lupescu, C. Drăgulescu). Cele mai bogate culegeri sunt cele interbelice, conținute de cercetările etnobotanice ale lui Al. Borza, V. Butură, E. Țopa, Z. Panțu, M. Băsescu, I. Morariu, A. Coman, iar dintre cercetările actuale, locul special e deținut de *Dicționarul etnobotanic*, București, 1988, datorat lui Al. Borza și colab. și de *Enciclopedia de etnobotanică românească*, București, 1979, a lui Valer Butură. Lucrările prezentate în acest istoric al cercetărilor sprijină și argumentează implicit natura studiului lexicografic întreprins de autor, dar sunt și surse ale materialului lexical supus analizei sale, alături de multe altele din impresionanta bibliografie.

Partea a doua a cărții este aceea care conține capitole ce presupun decizii ale autorului, investirea unei mari cantități de muncă pentru a obține descrierea structurii lexicului popular botanic. Viziunea în care este tratat materialul lexical are puncte de sprijin în stratificările operate de Valer Butură în *Introducerea* la a sa *Enciclopedie*: a. Denumiri din fondul cultural originar (termeni dacici, latini și grecești după origine), b. Denumirile populare românești (formate de terenul limbii române) și c. Denumiri împrumutate (unele vechi, altele mai noi). D. Bejan decide o viziune mai consecvent lingvistică hotărând un „strat primar" ce conține nume de plante moștenite, nume împrumutate din alte limbi și nume cu originea nedecisă, pe criteriul sensului lor (fundamental) ce se referă numai la planta denumită și un „strat secundar" ce conține numele populare românești, nume care au corespondente în alte limbi, în latina Evului Mediu, calcuri ale numelor științifice, nume aflate numai în limbajul specialiștilor. Capitolul II al părții a II-a, având ca obiect de studiu „stratul secundar", dă o extensiune cu totul specială *procedeelor de denumire a plantelor de către români* reflectate de grupul cel mai consistent și mai reprezentativ al acestui „strat" — *numele populare ale plantelor*. Autorul însuși mărturisește a-l considera parte esențială a lucrării sale.

Mecanismul de bază al denominației populare a plantelor este transferul metaforic ce are loc grație trăsăturilor comune sesizate în *tertium comparationis*. Se remarcă referirea comparației cu precădere la trăsături formale ale plantei și mult mai puțin la cele cum ar fi mirosul, gustul, culoarea etc. Sunt descrise și grupate, printr-o excepțional de analitică detaliere, structurile lexicale create prin cele două tipuri de metaforă a lexicului botanic românesc: *inanimat pentru animat* și *inanimat pentru inanimat*.

Pentru anume cercetări de etnologie poate fi de mare interes o asemenea cercetare lexicală, căci punctele de referință ale metaforei precum și termenii ăleși dintr-o anumită sferă semantică e firesc să-și aibă convergențe semnificative și în alte planuri ale producției spirituale.

Ultima parte a studiului, a III-a, expune structurile formale ale numelor de plante și formarea cuvintelor, încheind firesc o descriere lexicală completă. Dumitru Bejan realizează un studiu amplu, scris într-un limbaj științific ce se vrea obiectiv și neparticipativ, o migăloasă ordonare a faptelor cercetate și, mai cu seamă în relevarea procesului metaforic de denominare a plantelor pune în lumină aspecte semnificative nu numai pentru lingvist.

Livia Bot